

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1767/2531

นางจินดา แก้วหนูนวล

โจทก์

นายขวัญ พุ่มพวง กับพวก

ผู้ร้อง

นางสุดา โลหะ กับพวก

จำเลย

นายขวัญ พุ่มพวง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางกอบกุล นิจอภัย ที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จะทำให้ผู้ร้องทั้งสองได้รับความเสียหาย ไม่อาจกลับสู่ฐานะเดิมได้ และมีปัญหายุ่งยากในทางทะเบียน โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์และทนายจำเลยทั้งสองต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 103,98,106)

กรณีเป็นชั้นร้องขอให้ปล่อยทรัพย์

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่มที่ 3 หน้า 151 ทะเบียนเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาเนื้อที่ 1 ไร่ 53.75 ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ 8 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 2 เพื่อนำขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องที่ 1 โจทก์นำยึดเฉพาะส่วนอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการ

บังคับให้ที่ดินส่วนที่เหลือเป็นของผู้ร้องที่ 1 ซึ่งไม่ชอบด้วยกรรมสิทธิ์รวมการยึด
ที่ดินจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนบ้านเป็นของผู้ร้องทั้งสองปลูกในที่ดินดังกล่าวโดย
ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 2 จึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน ขอให้ถอนการยึด
เฉพาะบ้านและสั่งว่าการยึดที่ดินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 99,98)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ